

Kazus na egzamin konkursowy w dniu 9 maja 2024 r.

W księdze wieczystej nieruchomości położonej w Krakowie wpisana była Ewa jako współwłaściciel w ułamku 5/6, na podstawie umowy darowizny udziału na jej rzecz zawartej w 5 lutego 2000 r. z Józefem jako darczyńcą. Jako współwłaściciel tej nieruchomości w 1/6 w księdze wieczystej wpisana była Joanna na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po Józefie, będąc jego jedynym spadkobiercą. Nieruchomość zabudowana była domem jednorodzinnym, w którym znajdowały się dwa samodzielne lokale mieszkalne, nie stanowiące wyodrębnionych nieruchomości lokalowych, jak również strych pozostawiony do wspólnego korzystania mieszkańców. Mieszkanie na I piętrze, bezpośrednio pod strychem, zamieszkiwali Ewa z mężem Adamem. Mniejsze mieszkanie na parterze było wynajmowane przez Joannę, mieszkającą stale zagranicą, Pawłowi. Joanna i Ewa nie kontaktowały się ze sobą, gdyż pozostawały w złych osobistych relacjach.

Nie uzgadniając tego z nikim, oraz nie informując o tym nikogo, w grudniu 2018 r. Ewa zaciągnęła w banku kredyt na konserwację coraz bardziej nieszczelnego i przeciekającego dachu. Po otrzymaniu na swój rachunek bankowy wypłaty kredytu, Ewa udała się do biura spółki Alfa Sp. z o.o., aby zamówić uszczelnienie dachu. Zakres potrzebnych prac do osiągnięcia określonego przez Ewę rezultatu był na tyle ograniczony, że nie stanowił robót budowlanych (nie wymagał więc ich zgłoszenia ani zezwolenia na ich prowadzenie) ani nie stanowił remontu budynku ani budowlu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po oględzinach dachu przez spółkę Alfa, Ewa zawarła w dniu 30 stycznia 2019 r., w biurze spółki Alfa, umowę na uszczelnienie dachu, zawierającą szczegółowy projekt i zakres prac uszczelniających dachu, które spółka Alfa zobowiązuje się wykonać, z określeniem terminu oddania uszczelnionego dachu do dnia 15 kwietnia 2019 r., za wynagrodzeniem 100.000 zł., płatnym w terminie 14 dni od oddania uszczelnionego dachu.

Spółka Alfa, nie informując o tym Ewy, powierzyła wykonanie prac uszczelniających dach spółce Beta sp. z o.o., która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych i remontowych, w tym prac z wykorzystaniem dźwigów, podnośników i innego ciężkiego sprzętu. Dla wykonania zamówionych prac niezbędne było wykorzystanie dużego podnośnika, który spółka Beta sprowadziła na nieruchomość. Przed jego wjazdem na nieruchomość sprawdzono, że zdoła on wjechać na nieruchomość wąskim wjazdem położonym bezpośrednio przy budynku, bez uszkodzania budynku. Jednak kierowca/operator tego podnośnika (pracownik spółki Beta), wjeżdżając nim na nieruchomość, nie zachował wystarczającej ostrożności i poważnie uszkodził elewację domu. Uszkodzenie to Ewa stwierdziła dopiero 15 kwietnia 2019 r., odbierając od spółki Alfa terminowo i należycie uszczelniony dach. Odbiór uszczelnionego dachu, wykonanego zgodnie z projektem, Ewa potwierdziła spółce Alfa pisemnie, czyniąc w nim wzmiankę o stwierdzonym uszkodzeniu elewacji. Ekspert wezwany później przez męża Ewy (Adama) wycenił koszty naprawy elewacji na kwotę 150.000 zł. Ewa nie dokonała zapłaty na rzecz spółki Alfa uzgodnionego wynagrodzenia.

Pismem doręczonym Ewie w dniu 30 lipca 2020 r. spółka Alfa wezwała Ewę do zapłaty kwoty 100.000 zł. wynagrodzenia za uszczelnienie dachu. 30 sierpnia 2020 r. Adam oświadczył spółce Alfa, iż o ile w ogóle istnieje roszczenie spółki Alfa do Ewy o zapłatę wynagrodzenia, to dokonuje on niniejszym potrącenia roszczenia o zapłatę tego wynagrodzenia z odszkodowaniem należnym Ewie od spółki Alfa za uszkodzenie elewacji domu w trakcie prac, zaznaczając że Ewa będzie dochodzić jeszcze później zapłaty przez spółkę Alfa reszty kwoty koniecznej do pokrycia tej szkody w elewacji (pozostałych 50.000 zł.).

W dniu 10 stycznia 2023 r. spółka Alfa pozwała Ewę o zapłatę wynagrodzenia 100.000 zł. za wykonane uszczelnienie dachu.

Dnia 1 czerwca 2023 r. Joanna pisemnie wezwała Adama i Ewę do wydania jej całej zajmowanej przez nich części nieruchomości, wskazując że Ewa z mężem bezprawnie zajęła nieruchomość po śmierci Jana i zachowuje się przez cały ten czas jak jej współwłaścicielka, chociaż to Joanna jest jej wyłącznym właścicielem na podstawie dziedziczenia po Józefie. Joanna powołała się przy tym na odnalezioną przez nią dopiero niedawno pisemną umowę pomiędzy Ewą a Józefem, zawartą przez nich dzień przed zawarciem umowy darowizny udziału w nieruchomości. W tej pisemnej umowie, której prawdziwość nie budziła wątpliwości, Józef i Ewa uzgodnili, iż umowa darowizny udziału, którą zawrą na następny dzień, ma nie wywierać żadnych skutków prawnych, a umowę darowizny zawrą jedynie po to, by „formalnie usunąć” ten udział z majątku Józefa po to, aby jego ewentualni przyszli wierzyciele (których Józef obawiał się w związku z podjęciem ryzykownej działalności gospodarczej) nie mogli uzyskać z niego zaspokojenia, zaś Ewa zobowiązuje się umożliwiać swojemu przyjacielowi Józefowi dysponowanie przez cały czas całą nieruchomością tak jak właścicielowi, w szczególności Ewa nie będzie realizować bez jego zgody żadnych uprawnień właścicielskich, i dokona na jego żądanie wszelkich czynności umożliwiających mu swobodną realizację takich uprawnień, jak również na jego żądanie niezwłocznie zawrze z nim „formalną powrotną umowę darowizny udziału”. Ostatecznie Józef nigdy nie zgłosił takiego żądania, gdyż niedługo później, w dniu 5 czerwca 2000 r., zginął lecąc helikopterem.

Czy Spółka Alfa może skutecznie domagać się od Ewy zapłaty 100.000 zł.? Należy zbadać wszystkie przesłanki roszczenia.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Roszczenie Spółki Alfa o zapłatę może wynikać z zawartej przez nią z Ewą umowy o dzieło.

W stanie faktycznym wskazano wyraźnie, że ze względu na zakres uzgodnionych prac, nie stanowią one robót budowlanych ani remontu obiektu lub budowli, do którego stosuje się przepisy o robotach budowlanych. Dlatego nie było konieczne rozważanie kwalifikacji powyższej umowy z punktu widzenia przepisów o umowie o roboty budowlane. Natomiast spółka Alfa zobowiązała się osiągnąć rezultat określony szczegółowo w projekcie prac uszczelniających dachu, co uzasadnia kwalifikację tej umowy jako umowy o dzieło, nie zaś umowy o świadczenia usług.

Zgodnie z treścią umowy opisanej w stanie faktycznym Ewa zobowiązała się zapłacić kwotę 100.000 zł. Wynagrodzenia za wykonanie prac uszczelniających dachu. Aby Spółka Alfa mogła skutecznie domagać się zapłaty tej kwoty:

- A) Roszczenie musiało powstać
 - a) umowa musi być zawarta,
 - b) umowa musi być ważna oraz skuteczna pomiędzy stronami,
- B) roszczenie jest aktualne, tj. roszczenie przysługuje osobie dochodzącej go, roszczenie przysługuje przeciwko osobie, względem której jest dochodzone, i nie wygasło
- C) roszczenie jest wymagalne
- D) zaskarżalne

Ad. A)

ZAWARCIE UMOWY

Z kazusu wynika, że doszło do uzgodnienia pomiędzy stronami (Ewą i spółką Alfa) umowy o wykonanie określonego dzieła. W umowie tej zawarte zostały minimalne elementy umowy o dzieło pozwalające na skonstruowanie dostatecznie skonkretyzowanych norm powinnego postępowania obu stron: spółka Alfa powinna wykonać prace uszczelniające dach opisane w projekcie, a Ewa powinna zapłacić za to uzgodnione wynagrodzenie.

WAŻNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ UMOWY

Nie zachodzi żadna z przyczyn nieważności umowy, w szczególności:

- **art. 58 k.c.:** umowa nie jest sprzeczna z prawem lub z.w.s., nie miała na celu obejścia prawa. W szczególności nie stanowi przyczyny nieważności umowy o uszczelnienie dachu fakt zawarcia jej przez Ewę, nie będącą współwłaścicielem tej nieruchomości. Do ważności umowy zobowiązującej zlecającej określone przekształcenia nieruchomości (tu: uszczelnienie dachu) nie jest wymagane, aby zawierający ją był właścicielem nieruchomości. Także brak oświadczenia właścicielki nieruchomości (Joanny) w przedmiocie udzielenia zgody na takie prace nie ma znaczenia dla ważności zobowiązania samej Ewy. Zawarcie umowy o uszczelnienie dachu nie stanowiło rozporządzenia rzeczą wspólną przez Ewę (art. 199 k.c.).
- Brak było także zastrzeżonej dla zawartej umowy, z mocy ustawy lub umowy, formy pod rygorem nieważności. Zawarcie takiej umowy nie wymagało żadnej szczególnej formy.
- **[inne przyczyny nieważności]**
Nie zachodzi żaden inny przypadek bezwzględnej nieważności czynności przewidywany przez prawo, np. art. 19, 94, 104, art. 117 § 2 zd. 2, 599 § 2 k.c.; brak było dla zawartej umowy zastrzeżonego wymogu formy pod rygorem nieważności, jak również nie ma podstaw do przyjęcia by zachodziły wady oświadczenia woli powodujące bezwzględną nieważność tej czynności.

- **[problem braku zgody Adama na zawarcie umowy]**

Zawarta przez Ewę umowa ze spółką Alfa nie wymagała do swojej ważności zgody współmałżonka (nie jest objęta żadnym z punktów art. 37 § 1 k.r.o.).

Powstaje jednak pytanie, czy zawarcie umowy przez Ewę wymagało zgody Adama na podstawie art. 36 k.ro. z tej przyczyny, że **środki na zapłatę wynagrodzenia za dzieło pochodziły z kredytu zaciągniętego przez Ewę. Po**

wypłacie ich przez Bank weszły one do majątku wspólnego na podstawie art. 31 k.r.o. (skoro nie są one objęte wyłączeniami z art. 33 k.r.o.), a ich wypłata przez bank na rachunek bankowy Ewy nie zmienia tego wniosku. Wg mniejszościowego poglądu nawet już samo powstanie odpowiedzialności majątkiem wspólnym nakazuje zakwalifikować daną czynność jako stanowiącą czynność zarządu majątkiem wspólnym. Nawet jednak gdyby zgodnie z tym mniejszościowym poglądem przyjąć, że zawarcie przez jednego z małżonków umowy zobowiązującej do dokonania zapłaty środkami, które będą pochodzić z majątku wspólnego (z uzyskanego kredytu) należy zaliczyć do dokonywania czynności zarządu majątkiem wspólnym, to i tak Ewa pozostawałaby uprawniona do samodzielnego dokonania takiej czynności zgodnie z zasadą z art. 36 § 2 k.r.o. Wymóg współdziałania zawarty w art. 36 § 1 k.r.o., którego naruszenia przez Ewę można byłoby dopatrywać się w analizowanym stanie faktycznym, ma znaczenie jedynie dla relacji wewnętrznych pomiędzy małżonkami, a więc nie ma znaczenia dla oceny ważności zawarcia umowy ze spółką Alfa.

Brak zgody Adama na zawarcie tej umowy będzie mieć natomiast jedynie takie znaczenie dla wierzyciela, że w braku dokonanej dobrowolnie zapłaty wierzyciel będzie mógł uzyskać zaspokojenie wierzytelności jedynie z niektórych przedmiotów majątku wspólnego (art. 41 § 2 k.r.o. – biorąc pod uwagę, że nieruchomość nie stanowiła własności Ewy, a art. 41 § 3 k.r.o. – gdyby nieruchomość wchodziła w skład majątku osobistego Ewy; kwestia przynależności nieruchomości do majątku Ewy zostanie przeanalizowane dalej).

Wniosek częściowy: ponieważ umowa o dzieło została zawarta i nie była nieważna, więc powstało wynikające z umowy roszczenie spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości 100.000 zł.

B. BRAK WYGAŚNIĘCIA /AKTUALNOŚĆ ROSZCZENIA O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA

Adam podniósł zarzut potrącenia roszczenia Spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła (100.000 zł.) z roszczeniem odszkodowawczym Ewy o zapłatę (150.000 zł.) za uszkodzenie elewacji. Konieczne jest zbadanie, czy doszło do wygaśnięcia dochodzonego przez spółkę Alfa od Ewy roszczenia o wynagrodzenie na skutek dokonanego przez męża Ewy potrącenia go z roszczeniem odszkodowawczym Ewy.

Pierwszą przesłanką skutecznego potrącenia, która zostanie w tym miejscu zweryfikowana (dalej zostaną wymienione i zweryfikowane wszystkie kolejne przesłanki potrącenia) jest powstanie i istnienie roszczenia przedstawionego przez Adama do potrącenia, czyli roszczenia odszkodowawczego Ewy wobec spółki Alfa. Gdyby bowiem takie roszczenie nie powstało albo już wygasło, to nie mogłoby dojść do wygaśnięcia roszczenia spółki Alfa z braku istnienia wzajemnej wierzytelności przedstawianej do potrącenia.

Ewie mogłoby przysługiwać roszczenie o zapłatę odszkodowania wobec spółki Alfa za uszkodzenie elewacji z tytułu nienależytego wykonania zawartej umowy o dzieło albo z tytułu czynu niedozwolonego. Obie podstawy zostaną w tym miejscu zweryfikowane.

B.1. ANALIZA POWSTANIA I ISTNIENIA PRZEDSTAWIANEGO DO POTRĄCENIA KONTRAKTOWEGO ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO EWY

B.1.1. [Podstawa i przesłanki roszczenia kontraktowego odszkodowawczego Ewy]

Aby określić możliwą podstawę żądania przez Ewę zapłaty odszkodowania za uszkodzoną elewację, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, w którym z powiązanych z umową o dzieło reżimów odpowiedzialności kontraktowej powstaje przedstawiane do potrącenia roszczenie odszkodowawcze za takie naruszenie zobowiązania, z którym mamy do czynienia w stanie faktycznym: czy podstawą będą przepisy objęte reżimem rękojmi (na podstawie odesłania z art. 638 k.c.), czy podstawą będą ogólne zasady odszkodowawcze (art. 471 k.c.).

Można kwalifikować uszkodzenie elewacji jako wadę oddanego dzieła (art. 556¹ k.c.) z tego względu, że jako dzieło można określić w tym przypadku – od strony pozytywnej - wykonanie określonych zmian w strukturze budynku (uszczelnienie dachu) oraz zarazem – od strony negatywnej – nie dokonanie w nieruchomości innych zmian, jak tylko niezbędne dla uszczelniania dachu w uzgodnionym zakresie. Zatem dokonanie w budynku zmian innych, nie koniecznych do uszczelniania dachu, jest w tym ujęciu niezgodnością dzieła z umową. W efekcie wydawane dzieło nie ma – biorąc pod uwagę całość rzeczy – tych właściwości, które powinny istnieć ze względu na cel zawartej umowy (tu: budynek powinien mieć nieuszkodzoną elewację ponad konieczność wynikającą z prawidłowego przeprowadzenia prac uszczelniających dach). Zgodnie natomiast z innym poglądem, ponieważ

zamówionym dziełem było wyłącznie uszczelnienie dachu, który to rezultat został osiągnięty, to nienależyte wykonanie umowy sprowadzające się do naruszenia innych obowiązków wykonawcy, takich jak dbałość o nienaruszanie innych interesów wierzyciela przy wykonywaniu umowy, nie może być kwalifikowane jako wada dzieła, a odpowiedzialność za tego typu naruszenie zobowiązania nie jest objęta reżimem rękojmi, lecz jedynie odpowiedzialnością za naruszenie zobowiązania opartą na zasadach ogólnych.

Dla oceny roszczenia spółki Alfa w ramach rozwiązania niniejszego przypadku istotne jest to, że Adam przedstawił do potrącenia wierzytelność Ewy o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie elewacji w wysokości 150.000 zł. Ani Adam ani Ewa nie wykonali żadnych uprawnień z tytułu rękojmi za wady: nie odstąpili od umowy o uszczelnienie dachu żądając zwrotu wynagrodzenia, a także żadne z nich nie wyraziło woli obniżenia tego wynagrodzenia, ani także żadne z nich nie zgłosiło żądania dokonania przez spółkę Alfa naprawy elewacji (art. 561 § 1 k.c.). Zatem nie jest celowe analizowanie tu przesłanek rękojmi, gdyż ani Ewa ani Adam nie wykonali uprawnień z tytułu rękojmi, a powołują się na roszczenie odszkodowawcze, przedstawiając je do potrącenia. Adam powołał się na roszczenie o zapłatę odszkodowania 150.000 zł., która to kwota pozwoliłaby jemu lub żonie na naprawienie elewacji. Roszczenie odszkodowawcze o takiej treści mogłoby przysługiwać Ewie jedynie na podstawie ogólnych zasad odszkodowawczych (art. 471 k.c. w zw. z art. 363 k.c.). Dlatego to art. 471 k.c. należy wskazać jako podstawę potencjalnego roszczenia odszkodowawczego Ewy, którego istnienie należy zbadać, aby ustalić czy mogło dojść do skutecznego potrącenia.

Spółka Alfa odpowiadałaby względem Ewy na zasadach ogólnych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej pomiędzy nimi umowy (art. 471 k.c.) w przypadku realizacji następujących przesłanek:

- a) zawarto w/w umowę,
- b) umowa jest ważna,
- c) nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego powstającego na mocy w/w umowy (art. 471 k.c.),
- d) dłużnik (tu: spółka Alfa) ponosi odpowiedzialność za zachowanie podwykonawców, którzy spowodowali naruszenie zobowiązania, a którymi dłużnik posługuje się przy wykonaniu zobowiązania,
- e) naruszenie zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, a więc – na zasadach ogólnych - co najmniej z niezachowania należytej staranności (art. 472 k.c.)
- f) wierzyciel poniósł szkodę (art. 471 k.c.),
- g) istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zobowiązania a szkodą (art. 361 k.c.).

[ad. przesłanki (a)- (b): zawarto umowę o dzieło i umowa jest ważna] – przesłanki pozytywnie zweryfikowana powyżej.

[ad. przesłanka (c): nienależyte wykonanie zobowiązania]

Z ogólnego obowiązku dłużnika wykonywania swojego zobowiązania w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu (art. 354 k.c.) można wyprowadzić obowiązek zachowania przez wykonawcę w stanie niepogorszonym rzeczy udostępnianej mu w celu jej naprawy bądź przeróbki w ramach wykonania dzieła albo – innymi słowy - obowiązek powstrzymania się przed ingerencją w stan tej rzecz w zakresie przekraczającym konieczność wynikającą ze zleconego zakresu prac. Alternatywnie można przyjąć, że ze zobowiązania wykonawcy do uszczelniania dachu, wynika jednocześnie domyślnie zobowiązanie do nieingerowania w przerabianą rzecz w pozostałym zakresie.

Skoro na mocy umowy zawartej z Ewą, spółka Alfa była zobowiązana do zapewnienia zachowania budynku w stanie niepogorszonym przy wykonywaniu dzieła (poza ingerencją konieczną do wykonania prac) wobec tego uszkodzenie elewacji, zbędne dla wykonania powierzonych prac, stanowi naruszenie zobowiązania przez spółkę Alfa.

Przesłanka spełniona.

[ad. przesłanka (d): odpowiedzialność dłużnika za pracownika podwykonawcy]

Kontraktowa odpowiedzialność może zostać przypisana spółce Alfa, gdyż do szkody doszło na skutek braku staranności osoby, którą posługiwał się podwykonawca spółki Alfa - spółka Beta (art. 474 k.c.). W konsekwencji za działanie pracownika spółki Beta przy wykonywaniu umowy o dzieło, której stroną jest spółka Alfa, spółka Alfa odpowiada względem Ewy jak za własne działanie, a więc bez względu na to czy można postawić jej zarzut niestaranego doboru wykonawcy.

[ad. przesłanka (e): odpowiedzialność spółki Alfa za naruszenie zobowiązania]

Do naruszenia zobowiązania przez kierowcę/operatora podnośnika doszło z powodu niezachowania przez niego wystarczającej uwagi. Jest to niezachowanie należytej staranności (art. 472 k.c.), a więc okoliczność, za którą dłużnik - spółka Alfa ponosi odpowiedzialność.

[ad. przesłanka (f): wierzyciel poniósł szkodę - art. 471 k.c.; określenie wysokości szkody – art. 361 § 2 k.c.]

Szkoda sprowadza się do uszkodzenia elewacji nieruchomości, której koszt naprawy wynosi 150.000 zł. Jednak wobec pozorności umowy darowizny (art. 83 § 1 k.c.) zawartej w 2000 r. przez Ewę z Józefem, Ewa nie była i nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości. Umowę darowizny należy zakwalifikować jako pozorną, albowiem jej strony umówiły się przed jej zawarciem, iż składają oświadczenia o zawarciu umowy darowizny udziału w nieruchomości wyłącznie dla pozorów, a więc nie mają woli, aby skutki prawne objęte tą umową darowizny zostały wywołane. Skutkiem pozorności jest bezwzględna nieważność umowy.

Nie doszło także do zasiedzenia przez Ewę udziału we własności nieruchomości. Jako że zawarła ona umowę pozorną, musiała o jej bezwzględnej nieważności wiedzieć. Do zasiedzenia w złej wierze potrzebne byłoby 30 lat samoistnego posiadania, zaś upłynęło dopiero około 24 lata. Właścicielem całej nieruchomości jest więc Joanna, dziedzicząca po Józefie (co wynika ze stanu faktycznego).

Powstaje więc pytanie, czy zniszczona elewacja stanowi szkodę w majątku Ewy, której mogłaby ona dochodzić w ramach odpowiedzialności kontraktowej, czy szkodę taką poniosła jedynie Joanna. W doktrynie i orzecznictwie sporne jest, czy posiadaczowi samoistnemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze za uszkodzenie posiadanej przez niego rzeczy, czy szkodę ponosi w istocie wyłącznie właściciel albo osoba władająca rzeczą na podstawie innego prawa. To bowiem majątek tych osób jest pomniejszony. Reprezentowane są stanowiska akceptujące w takiej sytuacji przysługiwanie roszczenia posiadaczowi samoistnemu. Jest to pogląd szczególnie szeroko reprezentowany w odniesieniu do posiadacza samoistnego w okresie biegu zasiedzenia (*in statu usucapiendi*), skoro na skutek uszkodzenia rzeczy ma on ekspektatywę zasiedzenia rzeczy mniejszej wartości. Jego zaś ekspektatywa jest zbywalna i ma wartość rynkową, skoro może on przenieść odpłatnie to posiadanie na osoby trzecie.

Pozostając na gruncie wyżej przedstawionego poglądu, nie można byłoby przyjąć, żeby Ewie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze odnoszące się do pełnej wysokości szkody (150.000 zł.). Skoro Ewa posiadała samoistnie nieruchomość w zakresie ułamka 5/6 oraz przysługiwała jej ekspektatywa zasiedzenia tego ułamka to wysokość przypadająca na nią szkody wynosiłaby $\frac{5}{6} \times 150.000 \text{ zł.}$, czyli 125.000 zł. Można bowiem w uproszczeniu przyjąć, że w tym zakresie, po uszkodzeniu elewacji budynku, zmniejszyła się rynkowa wartość jej ekspektatywy nabycia ułamka we współwłasności nieruchomości (art. 361 § 2 k.c.)

Jednak równie szeroko reprezentowany jest, i akceptowany na egzaminie pogląd przeczący by posiadaczowi przysługiwało roszczenie odszkodowawcze za szkody w posiadanej rzeczy. Konsekwencją tego poglądu byłby wniosek o braku przysługiwania Ewie kontraktowego roszczenia odszkodowawczego wobec spółki Alfa z tego powodu, że to nie w jej majątku nastąpiła szkoda, lecz w majątku Joanny. To Joanna mogłaby dochodzić, czy to na podstawie art. 430 k.c. czy na podstawie art. 415 k.c. od spółki Beta odszkodowania za całość szkody. W analizowanym stanie faktycznym Joanna mogłaby dochodzić odszkodowania nie tylko od spółki Beta, ale in solidum również od Ewy (posiadacza samoistnego w złej wierze) za uszkodzenie rzeczy (art. 225 § 2 k.c.). Gdyby Joanna dochodziła naprawienia szkody od spółki Beta, to spowoduje to wygaśnięcie roszczenia odszkodowawczego Joanny wobec Ewy, a to z powodu naprawienia szkody Joanny. Gdyby zaś Joanna dochodziła odszkodowania od Ewy, to wówczas po dokonanej przez Ewę zapłacie odszkodowania na rzecz Joanny, szkoda wynikająca pośrednio z uszkodzenia elewacji powstawałaby w majątku Ewy. Dopiero wówczas mogłoby dojść do skompletowania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej spółki Alfa wobec Joanny (zaś spółka Alfa mogłaby dochodzić roszczenia odszkodowawczego od spółki Beta).

[ad. przesłanka (g): adekwatny związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zobowiązania a zaistniałą szkodą - art. 361 k.c.]

Gdyby nie niestaranność pracownika spółki Beta, nie doszłoby do uszkodzenia elewacji. Test warunku koniecznego jest spełniony. Normalnym następstwem uszkodzenia elewacji jest zmniejszenie wartości tej nieruchomości (względnie: zmniejszenie wartości ekspektatywy jej nabycia) o koszty konieczne do naprawy tego uszczerbku. Szkoda pozostaje więc w adekwatnym związku przyczynowym (art. 361 k.c.) z zachowaniem stanowiącym naruszenie zobowiązania.

B.1.2. Brak wygaśnięcia roszczenia

Do momentu przedstawienia roszczenia odszkodowawczego do potrącenia nie doszło do żadnych zdarzeń, które powodowały, że roszczenie to (o ile powstało) miałoby wygasnąć.

WNIOSEK DOTYCZĄCY PRZYSŁUGIWANIA EWIE ROSZCZENIA KONTRAKTOWEGO:

Ewie przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem spółki Alfa o zapłatę 125.000 zł. z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania – tylko o ile zaakceptować pogląd (sporny), zgodnie z którym analizowana szkoda powstała w majątku Ewy.

B.2. ANALIZA POWSTANIA I BRAKU WYĄŚNIĘCIA PRZEDSTAWIANEGO DO POTRĄCENIA ROSZCZENIA EWY *EX DELICTO*

B.2.1. [Podstawa i przesłanki] Ewie mogłoby przysługiwać także roszczenie odszkodowawcze wobec spółki Alfa Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO na podstawie **art. 429 k.c.**

Deliktowe roszczenie odszkodowawcze mogłoby potencjalnie przysługiwać Ewie także wobec spółki Beta, ale nie należy go tutaj analizować, bo dla skuteczności potrącenia istotne jest jedynie to, czy Ewie przysługuje roszczenie przeciwko spółce Alfa, które mogłoby być potrącone z roszczeniem tej spółki przeciwko Ewie.

Przesłanki roszczenia deliktowego z art. 429 k.c.:

- (i) szkoda
 - (ii) powierzenie czynności wykonawcy (sprawcy szkody),
 - (iii) wyrządzenie szkody przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 - (iv) bezprawność zachowania wykonawcy czynności,
 - (v) wina w wyborze i brak powierzenia czynności osobie, która w zakresie swojej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem danych czynności,
 - (vi) adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a bezprawnym zachowaniem powierzającego.
- Uwaga:* reprezentowany jest pogląd, iż związek przyczynowy nie stanowi przesłanki odpowiedzialności na podstawie art. 429 k.c. albo iż obowiązuje niewzruszalne domniemanie związku

Ad. (i) [szkoda] Powstaje tu analogiczny jako powyższej problem w czym majątku powstała szkoda. Analiza została przeprowadzona powyżej i należy do niej odesłać.

Ad. (ii) [powierzenie czynności] Szkodę wyrządziła spółka Beta (pracownik za którego działanie spółka Beta odpowiada) przy wykonywaniu prac przygotowawczych do wykonania dzieła (uszczelnienia dachu). Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka Alfa powierzyła wykonanie tych czynności spółce Beta. Przesłanka spełniona.

Ad. (iii) [szkoda wyrządzona przy wykonywaniu powierzonych czynności] Ze stanu faktycznego wynika, że wjazd podnośnika na nieruchomość był konieczny do wykonania powierzonych czynności, a więc czynność ta mieściła się w zakresie wykonania powierzonych czynności. Przesłanka spełniona.

Ad. (iv) [bezprawność] Wprost ze stanu faktycznego wynika, że kierowca uszkodził elewację wjeżdżając nieostrożnie podnośnikiem na nieruchomość. Przesłanka spełniona.

Ad. (v) [wina powierzającego w wyborze i brak powierzenia czynności osobie zawodowo wykonującej ...] Spółka Beta zajmowała się wykonaniem prac wykończeniowych i remontowych, jak również wykorzystywaniem dźwigów i podnośników w ramach swojej działalności gospodarczej. Można przyjąć, że w zakresie tych prac mieściła się powierzona czynność uszczelnienia dachu, wymagająca wykorzystania podnośnika. **Przesłanka nie jest spełniona.**

Ad. (iv) [adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem powodującym szkodę] Reprezentowane w doktrynie i orzecznictwie, a stąd akceptowane jest na egzaminie stanowisko, iż związek ten nie stanowi przesłanki podstawy odpowiedzialności albo związek jest objęty niewzruszalnym domniemaniem. Gdyby bowiem zaistniała wina w wyborze i nie powierzono by czynności osobie zawodowo zajmującej się daną działalnością, to zawsze zwiększa to prawdopodobieństwo powstania szkody. Gdyby zaś nie stwierdzono winy w wyborze, albo powierzono by czynność profesjonalście (jak w analizowanym stanie faktycznym), to nigdy nie zwiększa takie powierzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody przez wykonawcę, co wykluczałoby zawsze związek przyczynowy, już wykluczony z powodu braku przesłanki zawinienia.

Poglądy wymagające związku przyczynowego nie są zgodne co do tego, pomiędzy jakimi okolicznościami powinien on zachodzić. Można stanąć na stanowisku, że związek przyczynowy powinien istnieć pomiędzy szkodą, a bezprawnym działaniem wykonawcy. Zapobiegnie to przypisaniu osobie powierzającej przypadkowych konsekwencji zachowania wykonawcy. Gdy zatem badać pomiędzy tymi okolicznościami powiązania przyczynowe na tle stanu faktycznego w kazusie, to taki związek można stwierdzić. Zachowaniem wykonawcy

powodującym szkodę jest brak zachowania należytej ostrożności przy wjeżdżaniu wąskim wjazdem przy budynku pojazdem o znacznych rozmiarach i masie. Każdorazowo brak zachowania w takich warunkach należytej uwagi zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia elewacji budynku. Tak ujmowana przesłanka jest spełniona.

B.2.2 [Brak wygaśnięcia roszczenia] Do momentu przedstawienia roszczenia odszkodowawczego do potrącenia nie doszło do żadnych zdarzeń, które powodowały, że roszczenie to (o ile powstało) miałoby wygasnąć.

WNIOSEK DOTYCZĄCY POWSTANIA I ISTNIENIA ROSZCZENIA DELIKTOWEGO EWY:

Ewie **nie** przysługuje deliktowe roszczenie odszkodowawcze wobec spółki Alfa.

POWRÓT DO DALSZEJ ANALIZY PRZESŁANEK SKUTECZNOŚCI POTRĄCENIA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO EWY ORAZ ROSZCZENIA SPÓŁKI O ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA:

B.3. [Potrącenie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła z roszczeniem odszkodowawczym kontraktowym]

Przyjąwszy wyżej powstanie i istnienie po stronie Ewy kontraktowego roszczenia odszkodowawczego o zapłatę odszkodowania w wysokości 125.000 zł. za uszkodzenie elewacji budynku (albo zakładając hipotetycznie jego powstanie) w dalszej kolejności należy ustalić, czy doszło do skutecznego potrącenia tego roszczenia z roszczeniem spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę 100.000 zł. z tytułu wykonania umowy o dzieło.

Przesłankami potrącenia, oprócz wyżej przeanalizowanego istnienia potrącanych roszczeń, są:

- a) jednoczesne przysługiwanie względem siebie roszczeń dwóm podmiotom, będącymi wzajemnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem,
- b) przedmiotem obu roszczeń jest świadczenie pieniężne lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku,
- c) roszczenia nie są wyłączone z potrącenia (art. 505 k.c.)
- d) oba roszczenia są WYMAGALNE, a co najmniej wymagalna jest wierzytelność przysługująca potrącającemu,
- e) oba roszczenia mogą być dochodzone przed sądem lub innym właściwym organem państwowym (czyli wierzytelności są ZASKARŻALNE),
- f) wierzyciel (albo inna osoba uprawniona) złożyła oświadczenie o potrąceniu.

Ad.a) [jednoczesne przysługiwanie względem siebie roszczeń przysługujących dwóm podmiotom (będących wzajemnie dłużnikiem i wierzycielem)],

Spółce Alfa przysługuje względem Ewy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 100.000 zł., a Ewie przysługuje wobec spółki Alfa roszczenie odszkodowawcze w wysokości 125.00 zł. Przesłanka spełniona

Ad.b) [taki sam przedmiot obu roszczeń]

Świadczenia w obu potrącanych roszczeniach mają charakter pieniężny, są w tej samej walucie. Przesłanka spełniona

Ad.c) [roszczenia nie są wyłączone z potrącenia - art. 505]

Każde z potrącanych roszczeń może być umorzona przez potrącenie, w tym także – gdyby je tu hipotetycznie rozważać – roszczenie odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego. Zakazy z art. 505 pkt 3 k.c. nie mają bowiem charakteru bezwzględnie obowiązującego, a uchylić ten zakaz może wierzyciel, któremu taka wierzytelność przysługuje (tu: Ewa/współmałżonek), przedstawiając taką chronioną wierzytelność do potrącenia. Przesłanka spełniona.

Ad. d) [wymagalność roszczeń]

- *wymagalność roszczenia przedstawianego do potrącenia przez Adama:*

Wobec braku terminu określonego w umowie lub wynikającego z właściwości zobowiązania, należy przyjąć że wierzytelność Ewy o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonaną umowę staje się wymagalna od dnia złożenia oświadczenia o przedstawieniu tej wierzytelności (roszczenia) do potrącenia. Taki sam wniosek dotyczy również – gdyby je tu hipotetycznie rozważać – odszkodowawczego roszczenia deliktowego.

Na gruncie art. 455 k.c. oświadczenie o potrąceniu należy uznać za równoważne wezwaniu do zapłaty wierzytelności przedstawianej do potrącenia, jako powodujące skutek powstania wymagalności roszczenia.

Stanowi ono bowiem również oświadczenie skierowane do dłużnika, którym wierzyciel wyraża swoją wolę uzyskania zaspokojenia wierzytelności (w inny jedynie sposób, niż poprzez spełnienie świadczenia). W przypadku potrącenia nie jest konieczny dla dłużnika dodatkowy czas na przygotowanie realnego spełnienia świadczenia. Dlatego można przyjąć, że wymagalność następuje natychmiast z chwilą doręczenia oświadczenia o potrąceniu (nie zaś „niezwłocznie”), względnie „niezwłoczność” w rozumieniu art. 455 k.c. należy ujmować jako bardzo krótki czas, następujące praktycznie natychmiast po przedstawieniu roszczenia do potrącenia. Reprezentowany, a więc akceptowalny jest tutaj jednak także pogląd, że potrącenie następuje z chwilą – wyznaczonego na ogólnych zasadach – okresu „niezwłoczności”. Nie jest także wykluczone zaakceptowanie wniosku, iż przedstawienie do potrącenia jest równoważne wezwaniu do zapłaty, ale powoduje ono wyłącznie taki skutek jak wezwanie do zapłaty. Aby zaś doszło do potrącenia konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia o potrąceniu albo potrącenie następuje już z mocy pierwszego oświadczenia o potrąceniu, o ile nie dokonano dobrowolnej zapłaty po wezwaniu. Reasumując, oświadczenie o przedstawieniu wierzytelności do potrącenia dokonane w 30 sierpnia 2020 r. spowodowało jej wymagalność w ten sam dzień.

- **wymagalność wierzytelności spółki Alfa:**

Wierzytelność spółki Alfa o zapłatę wynagrodzenia stała się wymagalna na zasadach określonych umownie. W umowie o uszczelnienie dachu oznaczony był termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia jako upływ 14 dni od odebrania prac. Ze stanu faktycznego wynika, że odbioru dzieła dokonano. 14 dni upłynęło.

Wniosek dotyczący wymagalności obu roszczeń: Oba potrącane roszczenia stały się wymagalne co najmniej w chwili przedstawienia ich do potrącenia. Przesłanka spełniona.

Ad.e) [zaskarżalność obu wierzytelności]

Zgodnie z art. 502 k.c. potrącenie jest dopuszczalne, o ile przedawnienie nie nastąpiło w chwili w której potrącenie stało się najwcześniej możliwe. Potrącenie zaś stało się możliwe najwcześniej, gdy stało się już wymagalne roszczenie przedstawiane do potrącenia (roszczenie Ewy). Jak uzasadniono wyżej, roszczenie Ewy o zapłatę odszkodowania stało się wymagalne z chwilą przedstawienia tego roszczenia do potrącenia (względnie: niezwłocznie później). Na tą chwilę, a więc na dzień 30 sierpnia 2020 r., należy więc badać zaskarżalność obu wierzytelności.

- **zaskarżalność wierzytelności spółki Alfa o zapłatę wynagrodzenia:**

Termin przedawnienia roszczenia spółki Alfa wobec Ewy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło wynosi 2 lata od dnia oddania dzieła (646 k.c.) i upływa z końcem roku kalendarzowego (art. 118 zd. 2 k.c.). Oddanie/odbior uszczelnionego nastąpiło dnia 15 kwietnia 2019 r. Zatem roszczenie spółki Alfa, gdyby istniało, to przedawniłoby się dopiero z końcem 2021 r. Z tego wynika, że roszczenie o wykonanie zobowiązania (zapłatę wynagrodzenia) przysługujące spółce Alfa było więc zaskarżalne na chwilę podniesienia zarzutu potrącenia w dniu 30 sierpnia 2020 r.

- **zaskarżalność roszczenia odszkodowawczego Ewy wobec spółki Alfa:**

Wierzytelność Ewy wobec spółki Alfa o zapłatę odszkodowania za naruszenie zobowiązania przedawnia się, w braku terminu szczególnego, w terminie 6 lat liczonym od momentu, kiedy Ewa najwcześniej mogła wezwać spółkę Alfa do zapłaty takiego odszkodowania (art. 120 ust. 1 zd. 2 k.c.), przedłużonym o czas do końca roku kalendarzowego (art. 118 k.c.). Roszczenie to, wobec zawarcia umowy w 2019 r., nie było więc przedawnione w chwili potrącenia (w dniu 30 sierpnia 2020 r.).

Gdyby hipotetycznie tu rozważać także przedstawienie do potrącenia roszczenia deliktowego, to również roszczenie to nie byłoby przedawnione w chwili przedstawienia go do potrącenia. Termin jego przedawnienia upłynąłby bowiem, zgodnie z art. 442¹ k.c., po 3 latach od dnia kiedy Ewa dowiedziała się albo mogła dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności dowiedzieć się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (spółce Alfa). Dzień ten odpowiada stwierdzeniu przez Ewę uszkodzenia elewacji w dniu odbioru prac od spółki Alfa, czyli 15 kwietnia 2019 r.. Trzy letni termin jest dodatkowo przedłużony do końca roku kalendarzowego (art. 118 k.c.). Upływałby więc on dopiero z końcem dnia 31 grudnia 2023 r. Roszczenie to, gdyby istniało, nie byłoby przedawnione na chwilę potrącenia (w dniu 30 sierpnia 2020 r.).

Ad.f) [oświadczenie o potrąceniu złożyła osoba uprawniona]

Powstaje pytanie, czy zarzut potrącenia roszczenia odszkodowawczego wobec spółki Alfa przysługującego Ewie z tytułu naruszenia umowy zawartej ze spółką Alfa, mógł skutecznie podnieść jej mąż. To samo pytanie dotyczy oceny skuteczności postawienia tego roszczenia, wynikającego z umowy zawartej przez Ewę, w stan wymagalności, dokonanego oświadczeniem Adama (męża).

Wykonanie umowy o dzieło było sfinansowane przez Ewę z zaciągniętego kredytu, co nie rozstrzyga jeszcze o tym, do którego majątku weszły wierzytelności wynikające z tej umowy. Umowa dotyczyła uszczelniania dachu w budynku stanowiącym część składową nieruchomości, która nie należała ani do majątku wspólnego ani do majątku żadnego z małżonków (jej właścicielem była Joanna). Jednak oboje małżonkowie korzystali faktycznie z tej nieruchomości, a Ewa zasiadywała ułamek tej nieruchomości. Z chwilą upływu okresu zasiedzenia, o ile trwałoby nadal małżeństwo, nieruchomość weszłaby do majątku wspólnego (zgodnie z większościovym poglądem), albowiem nie zachodziłaby wówczas żadna z podstaw nabycia do majątku osobistego Ewy (art. 33 k.r.o.). Skoro istniała ekspektatywa nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, to należy przyjąć że zawarta przez Ewę umowa naprawy dachu dotyczyła ekspektatywy nabycia ułamka w owej nieruchomości do majątku wspólnego. Ponadto roszczenie odszkodowawcze deliktowe, gdyby je tu hipotetycznie rozważać, także dotyczyłoby tej przyszej nieruchomości wspólnej (nie byłoby to roszczenie odszkodowawcze za szkodę wyrządzoną w majątku osobistym Ewy, które na zasadzie surogacji także wchodziłoby do majątku osobistego). W konsekwencji nie ma podstawy, aby wierzytelności wynikające z tej umowy zaliczyć do majątku osobistego Ewy. Nawet pomijając sporną problematykę „istnienia” ekspektatyw, do takiego samego wniosku należy dojść już tylko badając enumeratywną listę przypadków, w których dane prawo wchodzi do majątku osobistego (art. 33 k.r.o.). Ponieważ w analizowanym stanie faktycznym nie zachodzi żaden z przypadków określony w art. 33 k.r.o., stąd należy przyjąć wniosek, że wierzytelności wynikające z zawartej przez Ewę umowy weszły do majątku wspólnego.

Sporne jest, czy małżonek niebędący stroną umowy (niebędący wierzycielem) może wykonywać samodzielnie i we własnym imieniu prawa strony (wierzyciela lub dłużnika), z takiej umowy której wierzytelności/roszczenia wchodzi do majątku wspólnego, w szczególności dochodzić roszczeń wynikających z umowy, przedstawiać roszczenia do potrącenia, stawiać je w stan wymagalności, czy wykonywać inne uprawnienia kształtujące. Zgodnie z aktualnie większościovym poglądem, współmałżonkowi niebędącemu stroną umowy przysługuje kompetencja, aby także samodzielnie (i we własnym imieniu) skutecznie wykonywać wskazane uprawnienia, co wynika z zasady samodzielności zarządu majątkiem wspólnym (art. 36 § 2 k.r.o.). Adam mógł więc skutecznie przedstawić do potrącenia roszczenie o zapłatę odszkodowania zarówno kontraktowe, jak i deliktowe.

Oświadczenie o potrąceniu nie wymaga żadnej formy, zatem Adam mógł skutecznie złożyć takie oświadczenie.

C. WYMAGALNOŚĆ ROSZCZENIA SPÓŁKI ALFA

Powyżej zbadano wymagalność i zaskarżalność roszczenia spółki Alfa na potrzeby oceny skuteczności potrącenia w dniu 30 sierpnia 2020 r. Jednak spółka Alfa wniosła w dniu 10 stycznia 2023 r. pozew o zapłatę wynagrodzenia. Zakładając tu hipotetycznie, że nie doszło do umorzenia wierzytelności spółki Alfa przez potrącenie, trzeba ocenić kiedy przedawniłoby się roszczenie spółki Alfa.

Ocena wymagalności - taka jak wyżej przedstawiona dla potrzeb potrącenia. (zgodnie z umową o dzieło roszczenie o zapłatę wynagrodzenia stało się wymagalne 14 dni po wydaniu uszczelnionego dachu). Na dzień wniesienia pozwu (i później) roszczenie było już wymagalne.

D. ZASKARŻALNOŚĆ ROSZCZENIA SPÓŁKI ALFA

Długość terminu przedawnienia roszczenia spółki Alfa oraz chwila przedawnienia zostały już wskazane wyżej w związku z analizą przesłanek potrącenia (2 lata od oddania dzieła w 2019 r., przedłużone do końca roku kalendarzowego).

Gdyby jednak wierzytelność spółki Alfa istniała w chwili wniesienia pozwu z tej przyczyny, że nie doszło do skutecznego potrącenia (możliwe jest bowiem przyjęcie, że Ewie nie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze wobec spółki Alfa), to termin przedawnienia roszczenia spółki Alfa upłynął z końcem 2021 r. Na moment wniesienia pozwu (2023 r.) roszczenie spółki Alfa było więc już przedawnione. Nie jest konieczne podnoszenie zarzutu przedawnienia dla ustania zaskarżalności roszczenia; sąd musiałby uwzględnić przedawnienie z urzędu (art. 117 § 2¹ k.c.). Zawierając umowę o dzieło Ewa była bowiem konsumentem (ze stanu faktycznego wynika, że zawarła umowę bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej). Brak jest w stanie faktycznym podstaw dla pominięcia przez sąd upływu terminu przedawnienia (art. 117¹ k.c.).

ODPOWIEDŹ:

Spółka Alfa nie może skutecznie domagać się zapłaty wynagrodzenia od Ewy.